01 · Che cosa significa saldo e stralcio

Nel linguaggio comune, il saldo e stralcio è un accordo con cui il creditore accetta una somma inferiore al totale richiesto e si impegna, a condizioni concordate, a considerare definita la posizione. La riduzione non deriva dal semplice pagamento parziale: deriva dall'accordo e dalla sua formulazione. Esempio: su una richiesta di € 9.000, il creditore accetta € 3.600 entro una data; la riduzione nominale è pertanto di € 5.400, pari al 60%. Il risultato è utile soltanto se la scrittura specifica che la somma estingue integralmente la posizione identificata e che il residuo incluso nell'accordo non sarà più richiesto. Non esiste una percentuale garantita.

Il punto decisivo è la differenza fra un pagamento parziale e un accordo che chiude il debito. Se il creditore incassa una somma senza aver accettato per iscritto la definizione a saldo e stralcio, il pagamento potrebbe essere imputato soltanto come acconto e il residuo potrebbe restare richiesto. La proposta deve quindi descrivere il risultato giuridico voluto, non limitarsi a indicare una cifra. Prima di discutere la percentuale, è necessario identificare esattamente il rapporto: numero contratto, pratica, creditore, debitore e importi inclusi.

Prima di accettare è prudente ma soprattutto necessario leggere ogni riferimento a "residuo", "saldo", "estinzione" e "rinuncia". Un documento che dichiara soltanto che l'importo è stato ricevuto, può avere una funzione diversa da un accordo che stabilisce la chiusura. Se vi sono più contratti o più posizioni, indicare se l'importo copre una sola pratica o tutte quelle elencate. Non confondere mai la chiusura contabile interna del creditore con l'effetto giuridico che le parti hanno convenuto. Chiedere sempre una conferma che sia comprensibile anche a chi non ha seguito la trattativa.

Come capire se il debito è davvero chiuso

Un accordo di saldo e stralcio deve permettere di rispondere a quattro domande: quale posizione viene definita, quanto bisogna pagare, entro quando e che cosa accade al residuo. La ricevuta prova il pagamento, ma l'effetto sulla parte non pagata dipende dall'accordo. Prima di versare, controlla che il documento colleghi l'importo alla pratica corretta e descriva espressamente la definizione pattuita. Se sono coinvolti più contratti, chiedi se l'accordo riguarda uno solo o tutti. Il saldo e stralcio non è una percentuale standard né una cancellazione automatica: è una soluzione negoziata, che va letta nelle sue condizioni concrete.